股票代碼：6169

昱泉國際股份有限公司
一一三年股東常會
議事手冊

召開方式：實體股東會

開會時間：中 華 民 國一一三年六月二十八日（星期五）上午九時整

開會地點：臺中市西屯區市政北二路282號12樓之3(NTC國家商貿大樓)

目　　錄

頁次

會議議程..... 1
報告事項..... 2
承認事項..... 2
討論事項..... 3
選舉事項..... 6
其他議案..... 6
臨時動議..... 6
散會..... 6

附　　件

一、一一二年度營業報告書..... 7
二、審計委員會審查報告書.....10
三、健全營運計畫執行情況.....11
四、一一二年度董事酬金說明.....12
五、會計師查核報告書暨一一二年度個體財務報表.....13
六、會計師查核報告書暨一一二年度合併財務報表.....20
七、一一二年度虧損撥補表.....28
八、公司章程修正條文對照表.....29
九、辦理私募普通股之證券承銷商評估意見書.....30
十、解除董事暨代表人競業禁止限制之公司職務表.....40

附　　錄

一、董事持股情形.....41
二、公司章程(修訂前).....42
三、股東會議事規則.....48
四、董事選舉辦法.....53

昱泉國際股份有限公司
一一三年股東常會議程

一、時間：中華民國一一三年六月二十八日(星期五)上午九時整

二、地點：臺中市西屯區市政北二路 282 號 12 樓之 3 (NTC 國家商貿大樓)

三、報告出席股份總數並宣佈開會。

四、主席致詞。

五、報告事項：

(一)一一二年度營業狀況報告。

(二)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。

(三)董事酬勞及員工酬勞不分配報告。

(四)健全營運計畫執行進度報告。

(五)一一二年度董事酬金報告。

六、承認事項：

(一)承認一一二年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。

(二)承認一一二年度虧損撥補案。

七、討論事項：

(一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(二)民國一一三年私募有價證券案。

八、選舉事項:

(一)補選董事二席(含一席獨立董事)案。

九、其他議案:

(一)解除董事及其代表人競業禁止限制案。

十、臨時動議。

十一、散會。

報告事項

一、一一二年度營業狀況報告，敬請　鑒核。

說明：營業報告書，詳見附件一第 7~9 頁。

二、審計委員會審查一一二年度決算表冊報告，敬請　鑒核。

說明：審計委員會審查報告書，詳見附件二第 10 頁。

三、董事酬勞及員工酬勞不分配報告，敬請　鑒核。

說明：因一一二年度無獲利，依公司章程規定一一二年度董事酬勞及員工酬勞不予分配。

四、健全營運計畫執行進度報告，敬請　鑒核。

說明：本公司於民國一〇七年度辦理受讓他公司股份發行新股作業及民國一〇八年度辦理減資彌補虧損案，業經金融監督管理委員會核准申報生效；本公司健全營運計畫按季提報董事會控管，健全營運計畫執行情況，詳見附件三第 11 頁。

五、一一二年度董事酬金報告，敬請　鑒核。

說明：董事僅領取每月固定報酬與出席會議的車馬費；董事兼任員工的薪酬，依公司既定的薪酬標準、結構及制度進行發放。董事薪酬合理，且符合公司薪酬政策，詳見附件四第 12 頁。

承認事項

第一案：　　董事會提

案由：承認一一二年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案，提請　承認。

說明：(一)本公司民國一一二年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表業已編製完成，於一一三年三月十五日送請審計委員會委員審查完竣，並提請董事會審議通過。其中個體財務報表及合併財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所張字信、陳政學會計師查核竣事並出具會計師查核報告。提請　股東常會承認。

(二)一一二年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表，詳見附件一第 7~9 頁、附件五~六第 13~27 頁。

決議：

第二案：　　董事會提

案由：承認一一二年度虧損撥補案，提請　承認。

說明：期初待彌補虧損為新台幣0元，本期稅後淨損為新台幣16,225,813元，期末待彌補虧損為新台幣16,225,813元，謹擬具虧損撥補表，詳見附件七第28頁。

決議：

討論事項

第一案：　　董事會提

案由：修訂「公司章程」部分條文案，提請　討論。

說明：因應公司營運業務需求，擬修訂「公司章程」之部分條文，公司章程修正條文對照表，詳見附件八第 29 頁。

決議：

第二案：　　董事會提

案由：民國一一三年私募有價證券案，提請　討論。

說明：　(一) 為充實營運資金、提升本公司整體營運效能，擬依證券交易法第 43 條之 6 規定，採私募方式辦理普通股現金增資發行新股，提請審議。

(二) 私募普通股現金增資發行新股相關資訊如下：

1. 發行條件
   (1) 私募資金來源：依證券交易法第43條之6規定，對特定人進行私募。
   (2) 私募股份種類：普通股。
   (3) 私募股數：發行總股數上限為普通股30,000,000股。
   (4) 每股面額：每股新台幣壹拾元整。
   (5) 私募總金額：依實際私募每股價格計算。
2. 私募價格訂定之依據及合理性：
   (1) 本案各次私募普通股之參考價格，以定價日前1、3 或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，二基準計算價格較高者定之。
   (2) 本案各次私募普通股發行價格，以不低於前述參考價格之八成。
   (3) 實際定價日及發行價格，於股東會決議通過後於不低於股東會決議成數範圍內，授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況決定之。
   (4) 上述定價方式符合法令規定及參考本公司目前狀況、未來展望及近期股價，應屬合理。
   (5) 顧及市場瞬息變化因素影響，如本次私募普通股依前述之定價方法致私募價格低於股票面額而造成公司產生累積虧損時，未來將視公司營運及市場狀況，以辦理減資、盈餘或資本公積彌補虧損之方式處理。
   (6) 本案私募普通股實際發行價格之訂定方式係依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定，並考量公司未來展望以及私募有價證券之轉讓時點、對象及數量均有嚴格限制，且三年內不洽辦上櫃掛牌，流動性較差等因素，故本次私募價格之訂定應屬合理，對股東權益不致有重大影響。
3. 特定人選擇方式：

   本次決議私募之應募對象以符合證券交易法第43條之6及原財政部證券暨期貨管理委員會91年6月13日(91)台財證(一)字第0910003455號函及110年3月30日金管證發字第11003350235號令修正之「公開發行公司辦理私募有價證

券應注意事項」等相關函令規定之特定人為限。應募人將以內部人、關係人、策略性投資人或符合主管機關規定之特定人為原則。

(1) 應募人如為內部人或關係人，應於董事會中充分討論應募人之名單、選擇方式與目的、應募人與公司之關係，並於股東會召集事由中載明說明如下：

可能應募人	選擇方式與目的	與本公司之關係
大敦投資股份有限公司	對本公司未來營運能產生直接或間接助益。	本公司法人董事
洪英超	藉其產業地位，協助本公司開創新商機。	本公司董事長及總經理

應募人如屬法人者，該法人股東名稱及該法人之股東持股比例占前十名之股東名稱及其持股比例，暨該法人之股東持股比例占前十名之股東與公司之關係明細如下：

法人名稱	前十名股東	持股比例	與本公司之關係
大敦投資股份有限公司	新力旺國際控股股份有限公司	100%	法人董事

(2) 應募人如為策略性投資人，應於董事會中充分討論應募人之選擇方式與目的、必要性及預計效益，並於股東會召集事由中載明如下：

A.應募人之選擇方式與目的：

因應本公司長期經營與業務發展需要，將選擇對本公司之未來營運能產生直接或間接助益者為優先考量，並能有助於本公司擴大業務及產品市場，強化客戶關係，或提升產品開發整合效益，或進行多角化經營等，故引進之策略性投資人將以對本公司營運具有一定了解，可幫助本公司強化競爭優勢或創造股東權益為優先考量。

B.必要性：

為創造獲利來源及競爭利基，擬尋找策略性投資人，期藉由本身經驗、技術、知識或通路等，改善公司營運體質，提升公司獲利並提高股東權益，因此應募人對象以對公司未來業務拓展有所助益之策略性投資人為考量，具有其必要性，惟目前尚未洽定應募對象。

C.預計效益：

藉由應募人之加入，可增加公司在產品與市場發展之契機，提升營運競爭力，有助於公司穩定成長。

(3) 目前尚無已洽定之應募人。洽定特定人選擇方式與目的，先以對公司營運具有一定了解，對未來營運能產生直接或間接助益者為首要考量，並以符合主管機關規定之各項特定人中選定之。洽定特定人之相關事宜擬提請股東會授權董事會全權處理之。

4. 辦理私募之必要理由：

(1) 不採用公開募集之理由：本公司為衡量市場狀況，募集資本之時效性、可行性、發行成本及與公開募集相較，因私募有價證券3年內不得自由轉讓之規定，將更可確保公司與應募人間之長期合作關係，故不採用公開募集方式，爰依證券交易法等相關規定辦理私募普通股有其必要性。

(2) 辦理私募之預計辦理次數、各分次辦理私募之資金用途及各分次預計達成效益：

A. 預計辦理次數、私募之額度：

私募有價證券項目	每股/每張面額	發行上限	預計辦理次數
普通股	每股新台幣10元	30,000,000股	擬於113年6月28日股東常會決議之日起一年內分1次~3次辦理

B. 各分次辦理私募資金用途及各分次預計達成效益：

分次辦理	預計辦理私募股數	私募資金用途	預計達成效益
第一次	10,000,000股	各次皆為充實營運資金、償還借款或其他因應公司長期營運發展資金之需求。	各次皆為強化公司財務結構、提升公司競爭力及降低經營壓力，對股東權益有其正面助益。
第二次	10,000,000股		
第三次	10,000,000股		

5. 各次私募新股之權利義務：

本私募案於各次私募發行普通股之權利義務與本公司已發行之普通股相同，採無實體方式發行。惟依證券交易法第43條之8規定，除符合特定情形外，於交付日起滿三年始得自由轉讓。本公司於私募普通股交付日滿三年後，擬授權董事會依相關法令規定向主管機關申請補辦公開發行及上櫃交易。

(三) 本次辦理私募案如引進策略性投資人後可能會涉及經營權變動之情形，已洽請證券承銷商對辦理私募有價證券之合理性及必要性出具評估意見，請參閱附件九第 30 頁。

(四) 本私募普通股案之發行條件、計劃項目、資金運用進度、預計達成效益及其他未盡事宜，及因法令變更、主管機關意見或客觀環境改變等而有修正之必要，擬提請授權董事會全權處理。

決議：

選舉事項

第一案：　　董事會提

案由：補選董事二席(含一席獨立董事)案，提請　選舉。

說明：(一)因營運需要，擬增選董事二席，董事席次由原來五席增加至七席。

(二)新選任董事任期，自選任日起至 114 年 4 月 7 日補足原任期止。

(三)本公司董事及獨立董事選舉依公司章程規定採候選人提名制度。

(四)董事及獨立董事候選人相關資料載明如下：

1. 董事候選人名單

被提名人姓名	學歷	經歷	現職	持有股數
亞米海洋食養股份有限公司	不適用	不適用	不適用	2,000

2. 獨立董事候選人名單

被提名人姓名	學歷	經歷	現職	持有股數
洪玉婷	正修科技大學企業管理系	(1) 格林山有限公司 財務部協理 (2) 台鋼燦星國際旅行社(股)公司 獨立董事 (3) 元勝國際實業(股)公司 獨立董事 (4) 昇華娛樂傳播(股)公司 董事長 (5) 三洋實業(股)公司 獨立董事 (6) 台灣蠟品(股)公司 監察人	大立高分子工業(股)公司人力資源中心協理	0

(五)敬請選舉。

選舉結果：

其他議案

第一案：　　董事會提

案由：解除董事及其代表人競業禁止限制案，提請　討論。

說明：(一)為配合公司業務需要，在無損及公司利益之情況下，擬依公司法第 209 條規定，提請決議解除本公司補選董事及其代表人競業禁止之限制案。

(二)解除董事暨代表人競業禁止限制之公司職務表，詳見附件十第 40 頁。

決議：

臨時動議

散會

附件一

昱泉國際股份有限公司

營業報告書

一、 遊戲產業概況

因 109 年全球疫情爆發，遊戲產業從 108 年到 110 年增長 27.12%，市值達到 1,927 億美元，創歷史新高。111 年雖有小幅衰退至 1,829 億美元，但 112 年再度小幅回升至 1,840 億美元。除了遊戲這產業本身的成長，相關電競、直播產業也在此趨勢下大幅成長。

自 96 年 iPhone 推出以及 97 年 App Store 啟動後，手遊市場開始快速發展。到了 106 年，手遊因其便利性，在全球遊戲市場中成為產值最大的類別。根據 Newzoo 的統計，手遊目前在全球遊戲市場中產值最高，其次是主機遊戲，再來是 PC 遊戲。(112 年三者占比為「手機遊戲：PC 遊戲：主機遊戲 = 49%：21%：29%」)

此外，雖然台灣手遊市場的下載量在 111 年下滑 10%，是近三年來衰退幅度最大，但總收入卻成長 16%，在疫情之後不降反增，創造新高峰！

在後疫情時期，當美國、日本、南韓等國家的遊戲市場收入出現衰退時，透過 data.ai 對 2023 年上半年手遊市場的分析發現，台灣成為全球排名第五的手遊市場。儘管下載量保持穩定，其收入卻逆勢增長了 5%，與中國是並列為收入成長的地區。

這些數據顯示了台灣手遊玩家的付費意願非常強烈，台灣手遊市場擁有巨大的商業潛力和機會。台灣的遊戲開發商和運營商可開發更多符合本地玩家口味和偏好的高質量遊戲，以滿足市場需求帶動收入增長。

根據 data.ai 資料，2023 上半年台灣是全球排名第五的手遊市場，也是收入唯二成長的兩個地區。

國家/地區	下載			下載份額	收入			收入份額
全球	300 億	▲	4%	100%	$289 億	▼	4%	100%
美國	23.9 億	▲	0.83%	7.96%	$86 億	▼	9%	29.81%
中國	6.74 億			2.25%	$50.4 億	▲	20%	17.46%
日本	3.24 億	▼	4%	1.08%	$47.9 億	▼	12%	16.6%
韓國	2.58 億	▼	11%	0.86%	$18.9 億	▼	4%	6.55%
台灣	1.29 億			0.43%	$9.7 億	▲	5%	3.37%
德國	4.07 億	▲	1%	1.36%	$8.63 億	▼	9%	2.99%
英國	4.08 億	▼	2%	1.36%	$7.29 億	▼	10%	2.53%
加拿大	2.03 億	▲	3%	0.68%	$5.49 億	▼	8%	1.9%
澳大利亞	1.44 億			0.48%	$4.62 億	▼	10%	1.6%
法國	4.02 億	▼	6%	1.34%	$4.1 億	▼	11%	1.42%

資料來源：data.ai　　台灣遊戲產業分析與行銷洞察

二、 營業概況

昱泉國際 112 年個體及合併營收淨額皆為新台幣 19,195 仟元，較 111 年增加 15,034 仟元，營收增加主要原因是 111 年 9 月簽定「馬來西亞遊戲代理合約」，使得營業毛利增加 1,904 仟元。

營業費用較 111 年增加 7,021 仟元，主要原因是員工數增加，人事成本（包括勞保、健保、退休金）的增加。營業外損益減少 12,554 仟元，係投資性不動產評價利益由 111 年 20,677 仟元減少為 112 年 10,138 仟元；此外，111 年認列「東南亞授權合約-功夫全明星 ONLINE」解約金收益 2,963 仟元。個體及合併稅後淨利均為-16,226 仟元，較 111 年稅後淨利減少-21,935 仟元。昱泉國際 112 年與 111 年(個體)比較損益表如下：

單位：新台幣仟元

	112 年度	111 年度	差異金額	%
營業收入(淨額)	19,195	4,161	15,034	361%
營業成本	16,380	3,250	13,130	404%
營業毛利	**2,815**	**911**	**1,904**	**209%**
營業費用	35,592	28,571	7,021	25%
營業淨利(損)	**-32,777**	**-27,660**	**-5,117**	**19%**
營業外損益	19,516	32,070	-12,554	-39%
稅前淨利(損)	**-13,261**	**4,410**	**-17,671**	**-401%**
本期淨利(損)	-16,226	5,709	-21,935	-384%

三、 未來營運發展策略

(一) 遊戲自製與發行：研發與授權、發行與代理引進、客製化開發

1. 《Aurora 7》預計第一季進軍日、港澳台市場、第二季進軍韓國市場及其他市場。
2. 電競產品發行計畫，舉行大型電競比賽。
3. 開發自製遊戲，預計於第二季展開。
4. 代理遊戲，於港澳台發行。

(二) 現有產品 IP 授權：《M2: 神甲奇兵》與《流星蝴蝶劍.Net》

1. 具備海外 IP 授權潛力。
2. 可進行多遊連動，並活化現有產品。
3. 預定跟其他華語市場進行合作。

(三) 遊戲及互聯網加值投資：

1. 共同開發業務洽談。
2. 聯合開發計畫。
3. 開發東南亞遊戲市場。
4. 共同發展東南亞互聯網加值服務運營。

(四) 電競業務：賽事轉播、經紀業務、校園電競

展望 113 年，本公司朝多元化業務發展，在遊戲研發方面改以合作模式，以降低研發支出，並積極接觸中小型遊戲開發商，以代理優質遊戲並持續拓展海外市場，同時關注區塊鏈與元宇宙虛實融合等新技術之相關應用，以期發展先進技術合作機會，期望在開源節流及多元化拓展的努力下提升公司營收成長動能。同時也積極尋找東南亞合作夥伴，加強內容多元及網路流量積累，並運用 AI 提供遊戲研發及加值運用服務，如 AI 機器人客服、AI 內容工具提供等。皆在成為多元娛樂內容公司及工具提供者。

謝忱

以上為本公司一一二年度營業報告及一一三年度營運展望。感謝各股東女士、先生支持，本公司全體同仁仍將持續積極達成公司各項營運目標，期以良好的經營績效回饋各位股東的期望與厚愛，以使股東價值最大化。在此本公司全體同仁感謝各位股東的支持與愛護，並致上真摯的謝忱。

董事長：洪英超　經理人：洪英超　會計主管：何亭宜

附件二

昱泉國際股份有限公司
審計委員會審查報告書

茲准

董事會造送本公司一一二年度之營業報告書、個體財務報表及合併財務報表、虧損撥補表等表冊，經本審計委員會審查認為尚無不符，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二一九條規定報請 鑒核。

此　　致

本公司一一三年股東常會

昱泉國際股份有限公司

審計委員會召集人：陳中河 陳中河

中　華　民　國　一　一　三　　年　　三　　月　　十　五　　日

附件三

昱泉國際股份有限公司

健全營運計劃執行情況

一、107 年受讓發行新股

本公司於 107 年 4 月 10 日經董事會決議通過，受讓浩鑫股份有限公司增資發行普通股 4,000,000 股，以增資發行普通股 2,000,000 股，每股面額新台幣 10 元，總額新台幣 20,000,000 元整。

本次換股案於中華民國 107 年 6 月 6 日經金融監督管理委員會金管證發字第 1070320160 號函申報生效在案。

二、112 年健全營運計畫執行說明

本公司於民國 111 年 9 月簽定「馬來西亞遊戲代理合約」，112 年的個體及合併營收淨額達新台幣 19,195 仟元，營業毛利為 2,815 仟元，相較 111 年的營收和毛利分別增加了 15,034 仟元和 1,904 仟元。112 年本期淨損 16,226 仟元，主要原因是公司的營收雖有增長，但產品的獲利能力仍然不高。此外，員工人數的增加以致人事相關成本及營業費用較 111 年增加了 7,021 仟元。

面對遊戲產品生命週期縮短和產業環境的迅速變化，本公司積極調整經營策略以應對日益壓縮的營收與獲利空間。在遊戲開發策略上，由自行開發遊戲轉為與中小型開發商合作共同開發，以降低營業成本；同時，公司也持續活化現有產品 IP 授權，增加遊戲產品價值；在市場拓展方面，公司計劃朝多元化業務發展，積極尋找東南亞合作夥伴，加強合作內容多元及網路流量積累，並探索包括區塊鏈與元宇宙等新技術的應用，以發展先進技術合作機會，力求在節省成本和多元化市場拓展上提升營收，增強成長動能。

附件四

昱泉國際股份有限公司

一、 依證櫃監字第 1130200830 號辦理，擬於本(113)年度股東常會中充分說明 112 年度董監酬勞金發放之合理性，並於股東會議事錄中載明相關報告內容。

二、 說明 112 年度「董事報酬」增加 45.92 % 原因

	稅後損益	平均每位董事報酬	備註
112 年	- 16,226 仟元	674,545 元	
111 年	5,709 仟元	462,268 元	
差異	- 21,935 仟元	+212,277 元	董事報酬增加 45.92%

（一）民國 111 年 5 月至 9 月期間，未認列「董事長」報酬。

因 111 年 5 月 3 日至 111 年 9 月 16 日公司董事長兼任總經理，給付之酬勞列入「兼任員工酬金-薪資」而非「董事報酬」。

（二）稅後損益與董事酬金變動之關聯性與合理性說明：

112 年度稅後淨損；董事僅領取每月固定報酬與出席會議的車馬費且董事兼任員工的薪酬，依公司既定的薪酬標準、結構及制度進行發放。董事薪酬合理，且符合公司薪酬政策。

附件五

KPMG 安侯建業聯合會計師事務所
KPMG
台中市407059西屯區文心路二段201號7樓
7F, No.201, Sec.2, Wenxin Road,
Taichung City 407059, Taiwan (R.O.C.)
電 話 Tel +886 4 2415 9168
傳 真 Fax +886 4 2259 0196
網 址 Web kpmg.com/tw

會 計 師 查 核 報 告

昱泉國際股份有限公司董事會　公鑒：

查核意見

昱泉國際股份有限公司民國一一二年及一一一年十二月三十一日之資產負債表，暨民國 一一二年及一一一年一月一日至十二月三十一日之綜合損益表、權益變動表及現金流量表，以及個體財務報告附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開個體財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達昱泉國際股份有限公司民國一一二年及一一一年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一一二年及一一一年一月一日至十二月三十一日之財務績效及現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報告之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與昱泉國際股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對昱泉國際股份有限公司民國一一二年度個體財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報告整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：

一、收入認列

有關收入認列之會計政策請詳個體財務報告附註四(十四)收入之認列；收入之相關揭露，請詳個體財務報告附註六(十八)。

關鍵查核事項之說明：

昱泉國際股份有限公司主係從事線上遊戲、手機遊戲等開發、授權及代理等。營業收入係財務報告之重要項目之一，且預期係財務報表使用者關切之事項，因此，收入認列之測試為本會計師執行財務報告查核重要的評估事項之一。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括評估收入認列會計政策是否依相關公報規定辦理，檢視重大個別合約，評估收入認列時點及金額是否符合公報規範，核對收入交易記錄及各項憑證是否相符。

二、投資性不動產評價

有關投資性不動產評價之會計政策請詳個體財務報告附註四(九)投資性不動產；投資性不動產評價之會計估計及假設不確定性，請詳附註五；投資性不動產之相關揭露，請詳附註六(九)投資性不動產。

關鍵查核事項之說明：

昱泉國際股份有限公司持有按公允價值衡量之投資性不動產且金額重大，佔資產總額88%，管理階層以外部不動產估價師之評估為評價依據，其鑑價之結果將直接影響投資性不動產帳列金額及評價損益之認列，故將投資性不動產評價列為本會計師查核重點項目。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括評估投資性不動產性質分類之正確性；檢視專家評價報告其估價方式之選定及其評價方法中的主要假設或無法觀察到之輸入值，如租金收入、每年費用支出、折現率及資本化率等之合理性，了解其評價方式及比率適當性，並確認估價師具備不動產資格且符合相關條件限制。

管理階層與治理單位對個體財務報告之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個體財務報告，且維持與個體財務報告編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報告時，管理階層之責任亦包括評估昱泉國際股份有限公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算昱泉國際股份有限公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

昱泉國際股份有限公司之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核個體財務報告之責任

本會計師查核個體財務報告之目的，係對個體財務報告整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報告存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響個體財務報告使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1.辨認並評估個體財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。

2.對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對昱泉國際股份有限公司內部控制之有效性表示意見。

3.評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。

4.依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使昱泉國際股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒個體財務報告是使用者注意個體財務報告之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日止所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致昱泉國際股份有限公司不再具有繼續經營之能力。

5.評估個體財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及個體財務報告是否允當表達相關交易及事件。

6.對於採用權益法之被投資公司之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報告表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成昱泉國際股份有限公司之查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現(包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項(包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對昱泉國際股份有限公司民國一一二年度個體財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

安 侯 建 業 聯 合 會 計 師 事 務 所

會　計　師：

證券主管機關核准簽證文號：金管證六字第0940100754號
金管證審字第1020002066號

民　國　一一三　年　三　月　十五　日

昱泉國際股份有限公司

資產負債表

民國一一二年及一一一年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	資　產	112.12.31 金額	%	111.12.31 金額	%
	流動資產：				
1100	現金及約當現金(附註六(一))	$ 30,519	7	34,375	8
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產－流動(附註六(四)及八)	500	-	500	-
1170	應收帳款淨額(附註六(五)、(十八))	3,685	1	740	-
1200	其他應收款	159	-	82	-
1410	預付款項	3,423	1	851	-
1470	其他流動資產	14	-	37	-
	流動資產合計	38,300	9	36,585	8
	非流動資產：				
1510	透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動(附註六(二))	-	-	1,153	-
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動(附註六(三))	-	-	23,000	5
1550	採用權益法之投資(附註六(六))	9,324	2	12,077	4
1600	不動產、廠房及設備(附註六(七))	603	-	834	-
1755	使用權資產(附註六(八))	3,134	1	8,275	2
1760	投資性不動產淨額(附註六(九)及八)	375,650	88	362,626	81
1780	無形資產(附註六(十))	613	-	324	-
1840	遞延所得稅資產(附註六(十五))	385	-	414	-
1920	存出保證金	568	-	532	-
1975	淨確定福利資產－非流動(附註六(十四))	1,199	-	1,199	-
1995	其他非流動資產－其他	150	-	150	-
	非流動資產合計	391,626	91	410,584	92
	資產總計	**$ 429,926**	**100**	**447,169**	**100**

	負債及權益	112.12.31 金額	%	111.12.31 金額	%
	流動負債：				
2130	合約負債－流動	$ 1,254	-	-	-
2170	應付帳款	4,230	1	-	-
2200	其他應付款	5,000	1	5,167	2
2280	租賃負債－流動(附註六(十二)及七)	1,638	-	3,540	1
2320	一年內到期之長期借款(附註六(十三)及八)	4,008	1	4,008	1
2399	其他流動負債－其他	180	-	92	-
	流動負債合計	16,310	3	12,807	4
	非流動負債：				
2541	銀行長期借款(附註六(十三)及八)	71,650	17	75,658	17
2570	遞延所得稅負債(附註六(十五))	18,118	5	15,327	3
2580	租賃負債－非流動(附註六(十二)及七)	1,521	-	4,804	1
2670	其他非流動負債－其他	1,720	-	1,720	-
	非流動負債合計	93,009	22	97,509	21
	負債總計	109,319	25	110,316	25
3110	普通股股本	233,950	54	233,950	52
3200	資本公積	3,877	1	3,877	1
3300	保留盈餘	94,318	22	110,544	25
3400	其他權益	(11,538)	(2)	(11,518)	(3)
	權益總計	320,607	75	336,853	75
	負債及權益總計	**$ 429,926**	**100**	**447,169**	**100**

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：洪英超　　經理人：洪英超　　會計主管：何亭宜

昱泉國際股份有限公司

綜合損益表

民國一一二年及一一一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

		112年度		111年度	
		金　額	%	金　額	%
4000	營業收入(附註六(十八))	$ 19,195	100	4,161	100
5000	營業成本	16,380	85	3,250	78
	營業毛利	2,815	15	911	22
	營業費用(附註六(五)、(十四)及七)：				
6100	推銷費用	1,637	9	1,559	37
6200	管理費用	26,888	140	25,698	618
6300	研究發展費用	7,067	37	1,314	32
6450	預期信用減損損失	-	-	-	-
	營業費用合計	35,592	186	28,571	687
	營業淨損	(32,777)	(171)	(27,660)	(665)
	營業外收入及支出(附註六(六)及(二十))：				
7010	其他收入	10,121	53	12,983	312
7020	其他利益及損失	12,886	67	20,618	496
7050	財務成本	(2,058)	(11)	(1,330)	(32)
7060	採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	(1,598)	(8)	(336)	(8)
7100	利息收入	165	1	135	3
	營業外收入及支出合計	19,516	102	32,070	771
	稅前淨(損)利	(13,261)	(69)	4,410	106
7950	減：所得稅費用(利益)(附註六(十五))	2,965	15	(1,299)	(31)
	本期淨(損)利	(16,226)	(84)	5,709	137
8300	其他綜合損益(附註六(十五)及(十六))：				
8360	後續可能重分類至損益之項目				
8361	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(25)	-	217	5
8399	減：與可能重分類之項目相關之所得稅	5	-	43	1
	後續可能重分類至損益之項目合計	(20)	-	174	4
8300	本期其他綜合損益	(20)	-	174	4
	本期綜合損益總額	$ (16,246)	(84)	5,883	141
	每股(虧損)盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十七))				
	基本(稀釋)每股盈餘	$ (0.69)		0.24	

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：洪英超　　經理人：洪英超　　會計主管：何亭宜

昱泉國際股份有限公司

權益變動表

民國一一二年及一一一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	普通股股本	資本公積	保留盈餘 特別盈餘公積	保留盈餘 未分配盈餘	保留盈餘 合計	其他權益項目 國外營運機構財務報表換算之兌換差額	其他權益項目 透過其他綜合損益按公允值衡量之金融資產未實現損益	其他權益項目 合計	權益總額
民國一一一年一月一日餘額	$ 233,950	3,877	104,835	-	104,835	(1,692)	(10,000)	(11,692)	330,970
本期淨利	-	-	-	5,709	5,709	-	-	-	5,709
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	174	-	174	174
本期綜合損益總額	-	-	-	5,709	5,709	174	-	174	5,883
民國一一一年十二月三十一日餘額	**$ 233,950**	**3,877**	**104,835**	**5,709**	**110,544**	**(1,518)**	**(10,000)**	**(11,518)**	**336,853**
民國一一二年一月一日餘額	$ 233,950	3,877	104,835	5,709	110,544	(1,518)	(10,000)	(11,518)	336,853
本期淨損	-	-	-	(16,226)	(16,226)	-	-	-	(16,226)
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	(20)	-	(20)	(20)
本期綜合損益總額	-	-	-	(16,226)	(16,226)	(20)	-	(20)	(16,246)
盈餘指撥及分配：									
提列特別盈餘公積	-	-	5,709	(5,709)	-	-	-	-	-
			5,709	(5,709)					
民國一一二年十二月三十一日餘額	**$ 233,950**	**3,877**	**110,544**	**(16,226)**	**94,318**	**(1,538)**	**(10,000)**	**(11,538)**	**320,607**

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：洪英超　　經理人：洪英超　　會計主管：何亭宜

昱泉國際股份有限公司

現金流量表

民國一一二年及一一一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	112年度	111年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前(淨損)淨利	$ (13,261)	4,410
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	3,254	2,416
攤銷費用	187	76
透過損益按公允價值衡量金融資產之淨利益	(11,871)	(20,677)
財務成本	2,058	1,330
利息收入	(165)	(135)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額	1,598	336
處分及報廢不動產、廠房及設備損失	140	22
處分金融資產損失	-	56
處分投資利益	(1,360)	-
租賃修改利益	(65)	-
收益費損項目合計	(6,224)	(16,576)
與營業活動相關之資產／負債變動數：		
與營業活動相關之資產淨變動：		
應收帳款增加	(2,945)	(721)
其他應收款增加	(84)	(69)
預付款項增加	(2,572)	(482)
其他流動資產減少(增加)	23	(37)
淨確定福利資產	-	(37)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(5,578)	(1,346)
與營業活動相關之負債淨變動：		
合約負債增加(減少)	1,254	(3,614)
應付帳款增加	4,230	-
其他應付款增加	(287)	672
其他流動負債增加(減少)	88	(239)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	5,285	(3,181)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(293)	(4,527)
調整項目合計	(6,517)	(21,103)
營運產生之現金流出	(19,778)	(16,693)
收取之利息	165	135
支付之利息	(1,931)	(1,330)
支付之所得稅	(140)	(16)
營業活動之淨現金流出	(21,684)	(17,904)
投資活動之現金流量：		
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	-	(23,000)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	18,000	-
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產註銷退回股款	-	4,335
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	-	16,000
取得採用權益法之投資	(5,000)	-
處分採用權益法之投資	12,490	-
取得不動產、廠房及設備	(356)	(611)
存出保證金增加	(36)	(502)
取得無形資產	(476)	(182)
投資活動之淨現金流入(流出)	24,622	(3,960)
籌資活動之現金流量：		
舉借短期借款	-	80,000
償還短期借款	-	(120,000)
舉借長期借款	-	130,000
償還長期借款	(4,008)	(50,334)
租賃本金償還	(2,786)	(2,045)
籌資活動之淨現金(流出)流入	(6,794)	37,621
本期現金及約當現金(減少)增加數	(3,856)	15,757
期初現金及約當現金餘額	34,375	18,618
期末現金及約當現金餘額	**$ 30,519**	**34,375**

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：洪英超 **經理人：洪英超** **會計主管：何亭宜**

附件六

KPMG 安侯建業聯合會計師事務所
KPMG
台中市407059西屯區文心路二段201號7樓
7F, No.201, Sec.2, Wenxin Road,
Taichung City 407059, Taiwan (R.O.C.)
電 話 Tel +886 4 2415 9168
傳 真 Fax +886 4 2259 0196
網 址 Web kpmg.com/tw

會 計 師 查 核 報 告

昱泉國際股份有限公司董事會　公鑒：

查核意見

昱泉國際股份有限公司及其子公司(昱泉集團)民國一一二年及一一一年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一一二年及一一一年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，以及合併財務報告附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開合併財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達昱泉集團民國一一二年及一一一年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一一二年及一一一年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效及合併現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報告之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與昱泉集團保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對昱泉集團民國一一二年度合併財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報告整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：

一、收入認列

有關收入認列之會計政策請詳合併財務報告附註四(十四)收入認列；收入之相關揭露，請詳合併財務報告附註六(十八)。

關鍵查核事項之說明：

昱泉集團主係從事線上遊戲、手機遊戲等開發、授權及代理等。營業收入係財務報告之重要項目之一，且預期係財務報表使用者關切之事項，因此，收入認列之測試為本會計師執行財務報告查核重要的評估事項之一。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括評估收入認列會計政策是否依相關公報規定辦理，檢視重大個別合約，評估收入認列時點及金額是否符合公報規範，核對收入交易記錄及各項憑證涵蓋於適當之期間。

二、投資性不動產評價

有關投資性不動產評價之會計政策請詳合併財務報告附註四(九)投資性不動產；投資性不動產評價之會計估計及假設不確定性，請詳合併財務報告附註五；投資性不動產之相關揭露請詳合併財務報告附註六(九)投資性不動產。

關鍵查核事項之說明：

昱泉集團持有按公允價值衡量之投資性不動產且金額重大，佔資產總額88%，管理階層以外部不動產估價師之評估為評價依據，其鑑價之結果將直接影響投資性不動產帳列金額及評價損益之認列，故將投資性不動產評價列為本會計師查核重點項目。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括評估投資性不動產性質分類之正確性；檢視專家評價報告其估價方式之選定及其評價方法中的主要假設或無法觀察到之輸入值，如租金收入、每年費用支出、折現率及資本化率等之合理性，了解其評價方式及比率適當性，並確認估價師具備不動產資格且符合相關條件限制。

其他事項

昱泉國際股份有限公司已編製民國一一二年度及一一一年度之個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

管理階層與治理單位對合併財務報告之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報告，且維持與合併財務報告編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報告時，管理階層之責任亦包括評估昱泉集團繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算昱泉集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

昱泉集團之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

KPMG

會計師查核合併財務報告之責任

本會計師查核合併財務報告之目的，係對合併財務報告整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報告存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報告使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1.辨認並評估合併財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。

2.對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對昱泉集團內部控制之有效性表示意見。

3.評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。

4.依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使昱泉集團繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報告使用者注意合併財務報告之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日止所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致昱泉集團不再具有繼續經營之能力。

5.評估合併財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及合併財務報告是否允當表達相關交易及事件。

6.對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報告表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團之查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現(包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項(包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對昱泉集團民國一一二年度合併財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

安侯建業聯合會計師事務所

會　計　師：

證券主管機關核准簽證文號：金管證六字第0940100754號
金管證審字第1020002066號

民　國　一一三　年　三　月　十五　日

昱泉國際股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國一一二年及一一一年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	資　產	112.12.31 金額	%	111.12.31 金額	%
	流動資產：				
1100	現金及約當現金(附註六(一))	$ 34,804	8	38,833	9
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產－流動(附註六(四)及八)	4,957	1	4,957	1
1170	應收帳款淨額(附註六(五)及(十八))	3,685	1	740	-
1200	其他應收款	161	-	84	-
1410	預付款項	4,147	1	1,574	-
1470	其他流動資產	27	-	49	-
	流動資產合計	47,781	11	46,237	10
	非流動資產：				
1510	透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動(附註六(二))	-	-	1,153	-
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動(附註六(三))	-	-	23,000	5
1550	採用權益法之投資(附註六(六))	-	-	2,484	1
1600	不動產、廠房及設備(附註六(七))	603	-	834	-
1755	使用權資產(附註六(八))	3,134	1	8,275	2
1760	投資性不動產淨額(附註六(九)及八)	375,650	88	362,626	81
1780	無形資產(附註六(十))	613	-	324	-
1840	遞延所得稅資產(附註六(十五))	385	-	414	-
1920	存出保證金	569	-	532	-
1975	淨確定福利資產－非流動	1,199	-	1,199	1
1995	其他非流動資產－其他	150	-	150	-
	非流動資產合計	382,303	89	400,991	90
	資產總計	**$ 430,084**	**100**	**447,228**	**100**

	負債及權益	112.12.31 金額	%	111.12.31 金額	%
	流動負債：				
2130	合約負債－流動(附註六(十八))	$ 1,254	-	-	-
2170	應付帳款	4,230	1	-	-
2200	其他應付款	5,158	1	5,226	1
2280	租賃負債－流動(附註六(十二)及七)	1,638	-	3,540	1
2320	一年或一營業週期內到期長期負債(附註六(十三)及八)	4,008	1	4,008	1
2399	其他流動負債－其他	180	-	92	-
	流動負債合計	16,468	3	12,866	3
	非流動負債：				
2541	銀行長期借款((附註六(十三)及八)	71,650	17	75,658	17
2570	遞延所得稅負債(附註六(十五))	18,118	5	15,327	4
2580	租賃負債－非流動(附註六(十二)及七)	1,521	-	4,804	1
2670	其他非流動負債－其他	1,720	-	1,720	-
	非流動負債合計	93,009	22	97,509	22
	負債總計	109,477	25	110,375	25
	歸屬母公司業主之權益(附註六(十六)):				
3110	普通股股本	233,950	54	233,950	52
3200	資本公積	3,877	1	3,877	1
3300	保留盈餘	94,318	22	110,544	24
3400	其他權益	(11,538)	(2)	(11,518)	(2)
	權益總計	320,607	75	336,853	75
	負債及權益總計	**$ 430,084**	**100**	**447,228**	**100**

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：洪英超　　經理人：洪英超　　會計主管：何亭宜

昱泉國際股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國一一二年及一一一年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

		112年度		111年度	
		金　額	%	金　額	%
4000	營業收入(附註六(十八))	$ 19,195	100	4,161	100
5000	營業成本	16,380	85	3,250	78
	營業毛利	2,815	15	911	22
	營業費用(附註六(十四)及七)：				
6100	推銷費用	1,641	9	1,566	38
6200	管理費用	27,205	142	25,975	624
6300	研究發展費用	7,067	37	1,314	31
	營業費用合計	35,913	188	28,855	693
	營業淨損	(33,098)	(173)	(27,944)	(671)
	營業外收入及支出(附註六(二十))：				
7010	其他收入	10,047	52	12,910	310
7020	其他利益及損失(附註六(六))	12,884	67	20,939	503
7050	財務成本	(2,058)	(11)	(1,330)	(32)
7060	採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額(附註六(六))	(1,354)	(7)	(352)	(8)
7101	利息收入	318	2	187	4
	營業外收入及支出合計	19,837	103	32,354	777
	稅前淨(損)利	(13,261)	(70)	4,410	106
7950	減：所得稅費用(利益)(附註六(十五))	2,965	15	(1,299)	(31)
	本期淨(損)利	(16,226)	(85)	5,709	137
8300	其他綜合損益(附註六(十五)及(十六))：				
8360	後續可能重分類至損益之項目				
8361	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(25)	-	217	5
8399	減：與可能重分類之項目相關之所得稅(附註六(十五))	(5)	-	43	1
	後續可能重分類至損益之項目合計	(20)	-	174	4
8300	本期其他綜合損益	(20)	-	174	4
	本期綜合損益總額	$ (16,246)	(85)	5,883	141
	本期淨(損)利歸屬於：				
	母公司業主	(16,226)	(85)	5,709	137
		$ (16,226)	(85)	5,709	137
	綜合損益總額歸屬於：				
	母公司業主	(16,246)	(85)	5,883	141
		$ (16,246)	(85)	5,883	141
	每股(虧損)盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十七))				
	基本(稀釋)每股(虧損)盈餘	$ (0.69)		0.24	

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：洪英超　　經理人：洪英超　　會計主管：何亭宜

昱泉國際股份有限公司及子公司

合併權益變動表

民國一一二年及一一一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	歸屬於母公司業主之權益								
			保留盈餘			其他權益項目			
	普通股股本	資本公積	特別盈餘公積	未分配盈餘（待彌補虧損）	合計	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	透過其他綜合損益按公允值衡量之金融資產未實現損益	合計	權益總額
民國一一一年一月一日餘額	$ 233,950	3,877	104,835	-	104,835	(1,692)	(10,000)	(11,692)	330,970
本期淨利	-	-	-	5,709	5,709	-	-	-	5,709
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	174	-	174	174
本期綜合損益總額	-	-	-	5,709	5,709	174	-	174	5,883
民國一一一年十二月三十一日餘額	**$ 233,950**	**3,877**	**104,835**	**5,709**	**110,544**	**(1,518)**	**(10,000)**	**(11,518)**	**336,853**
民國一一二年一月一日餘額	$ 233,950	3,877	104,835	5,709	110,544	(1,518)	(10,000)	(11,518)	336,853
本期淨損	-	-	-	(16,226)	(16,226)	-	-	-	(16,226)
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	(20)	-	(20)	(20)
本期綜合損益總額	-	-	-	(16,226)	(16,226)	(20)	-	(20)	(16,246)
盈餘指撥及分配：									
提列特別盈餘公積	-	-	5,709	(5,709)	-	-	-	-	-
			5,709	(5,709)					
民國一一二年十二月三十一日餘額	**$ 233,950**	**3,877**	**110,544**	**(16,226)**	**94,318**	**(1,538)**	**(10,000)**	**(11,538)**	**320,607**

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：洪英超　　經理人：洪英超　　會計主管：何亭宜

昱泉國際股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國一一二年及一一一年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	112年度	111年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨(損)利	$ (13,261)	4,410
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	3,254	2,421
攤銷費用	187	76
透過損益按公允價值衡量金融資產之淨利益	(11,871)	(20,677)
財務成本	2,058	1,330
利息收入	(318)	(187)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額	1,354	352
處分及報廢不動產、廠房及設備損失	140	22
處分金融資產損失	-	56
處分投資利益	(1,360)	-
租賃修改利益	(65)	-
收益費損項目合計	(6,621)	(16,607)
與營業活動相關之資產／負債變動數：		
與營業活動相關之資產淨變動：		
應收帳款增加	(2,945)	(721)
其他應收款增加	(83)	(70)
預付款項增加	(2,573)	(500)
其他流動資產減少(增加)	22	(37)
淨確定福利資產增加	-	(37)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(5,579)	(1,365)
與營業活動相關之負債淨變動：		
合約負債增加(減少)	1,254	(3,614)
應付帳款增加	4,230	-
其他應付款(減少)增加	(188)	675
其他流動負債增加(減少)	88	(239)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	5,384	(3,178)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(195)	(4,543)
調整項目合計	(6,816)	(21,150)
營運產生之現金流出	(20,077)	(16,740)
收取之利息	317	187
支付之利息	(1,931)	(1,330)
支付之所得稅	(140)	(16)
營業活動之淨現金流出	(21,831)	(17,899)
投資活動之現金流量：		
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	-	(23,000)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	18,000	4,335
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	-	15,757
取得採用權益法之投資	(5,000)	-
處分採用權益法之投資	12,490	-
取得不動產、廠房及設備	(356)	(611)
存出保證金增加	(37)	(500)
取得無形資產	(476)	(182)
投資活動之淨現金流入(流出)	24,621	(4,201)
籌資活動之現金流量：		
舉借短期借款	-	80,000
償還短期借款	-	(120,000)
舉借長期借款	-	130,000
償還長期借款	(4,008)	(50,334)
租賃本金償還	(2,786)	(2,045)
籌資活動之淨現金(流出)流入	(6,794)	37,621
匯率變動對現金及約當現金之影響	(25)	217
本期現金及約當現金(減少)增加數	(4,029)	15,738
期初現金及約當現金餘額	38,833	23,095
期末現金及約當現金餘額	**$ 34,804**	**38,833**

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：洪英超 **經理人：洪英超** **會計主管：何亭宜**

附件七

昱泉國際股份有限公司

虧損撥補表

民國一一二年度

單位：新台幣元

項　　目	金　　額
期初待彌補虧損	$ -
減：本期淨損	(16,225,813)
期末待彌補虧損	$ (16,225,813)

董事長：洪英超　經理人：洪英超　會計主管：何亭宜

附件八

昱泉國際股份有限公司
公司章程修正條文對照表

條次	新條文	修訂前條文	說明
第十六條	本公司設董事五至九人，任期三年，由股東會就有行為能力之人中選任，連選得連任。 前項董事名額中，獨立董事三人以上，非獨立董事二至六人。	本公司設董事五至七人，任期三年，由股東會就有行為能力之人中選任，連選得連任。 前項董事名額中，獨立董事三人以上，非獨立董事二至四人。	因應公司未來發展
第十七條	董事會應由三分之二(含)以上董事之出席，及出席董事過半數之同意互選一人為董事長，並得以同一方式互選一人為副董事長。董事長對外代表本公司。	董事會應由三分之二(含)以上董事之出席，及出席董事過半數之同意互選一人為董事長，董事長對外代表本公司。	因應公司未來發展
第十八條	董事長為董事會主席，董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之；無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長提定董事一人代理或由董事互選之。董事應親自出席董事會，董事因故不能出席者，得委託其他董事代理出席之。前項代理人以受一人之委託為限。	董事長為董事會主席，董事長請假或因故不能行使職權時，由董事長提定董事一人代理或由董事互選之。董事應親自出席董事會，董事因故不能出席者，得委託其他董事代理出席之。前項代理人以受一人之委託為限。	配合第十七條修正
第二十七條	本章程訂立於民國 78 年 4 月 13 日。 …… 第二十七次修正於民國 108 年 6 月 26 日。 第二十八次修正於民國 110 年 6 月 11 日。 第二十九次修正於民國 111 年 6 月 15 日。 第三十次修正於民國 113 年 6 月 28 日。	本章程訂立於民國 78 年 4 月 13 日。 …… 第二十七次修正於民國 108 年 6 月 26 日。 第二十八次修正於民國 110 年 6 月 11 日。 第二十九次修正於民國 111 年 6 月 15 日。	增列修訂條次

附件九

昱泉國際股份有限公司

私募必要性與合理性之證券承銷商評估意見書

意見書委任人：昱泉國際股份有限公司

意見書收受者：昱泉國際股份有限公司

意見書指定用途：僅供昱泉國際股份有限公司辦理

民國一一三年私募有價證券使用

報告類型：私募必要性及合理性之證券承銷商評估意見書

評估機構：台中銀證券股份有限公司

中　華　民　國　一　一　三　年　四　月　三十　日

昱泉國際股份有限公司(以下簡稱昱泉公司或該公司)為充實營運資金、提升公司整體營運效能，並掌握資金募集之時效性及便利性，擬依「證券交易法」第四十三條之六及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，辦理 113 年私募現金增資發行普通股(以下簡稱本私募案)相關事宜，該公司擬於 113 年 5 月 8 日召開董事會討論本私募案，依據該次董事會議案內容，本私募案之額度以不超過 30,000 仟股為上限辦理之，私募後預計占股本比率為 56.19%，本次私募案尚須經股東會通過始得辦理，並授權董事會於股東常會決議之日起一年內分一次至三次辦理。

該公司決議辦理本次私募有價證券之應募人選可能為內部人、關係人或符合證券交易法第四十三條之六及金融監督管理委員會 91 年 6 月 13 日(91)台財證一字第 0910003455 號令規定選擇之特定人或策略性投資人等。依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定，董事會決議辦理私募有價證券前一年內經營權發生重大變動，或辦理私募引進策略性投資人後，將造成經營權重大變動者，應洽請證券承銷商出具辦理私募必要性與合理性之評估意見。經評估該公司目前資本額為 23,395 仟股，本次私募普通股之最大發行股數 30,000 仟股，如全數發行，預計所增加股本將占私募後股本比重為 56.19%，且該公司於 113 年 6 月股東常會將補選董事二席，不排除未來有經營權異動之可能，故委任本證券承銷商出具辦理私募必要性與合理性之評估意見。

本意見書之內容僅作為昱泉公司 113 年私募有價證券之參考依據，不作為其它用途使用。本意見書內容係參酌昱泉公司所提供該公司 113 年 5 月 8 日董事會提案及該公司之財務資料辦理，對未來該公司因本次私募案計劃變更或發生其它情事可能導致本意見書內容變動之影響，本意見書不另行更新，亦不負任何法律責任，特此聲明。

一、公司簡介

昱泉公司成立於民國 78 年 4 月 18 日，於 91 年 3 月 22 日於財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心掛牌上櫃，該公司主要從事線上遊戲及手機遊戲等開發、授權及代理等項目，遊戲產品包括「笑傲江湖」、「新神鵰俠侶」、「流星蝴蝶劍.net」、「功夫全明星」、「Heroes of Dungeon 仲裁英雄」及「Aurora7 希望之子」等。截至 113 年 3 月底該公司實收資本額為新台幣 233,950 仟元，辦理私募前五年度簡明財務資料如下：

合併資產負債表

國際財務報導準則

單位：新台幣仟元

項目 年度	108 年度	109 年度	110 年度 (重編後)	111 年度	112 年度
流動資產	259,557	71,030	44,928	46,237	47,781
不動產、廠房及設備	2,767	1,243	618	834	603
無形資產	1,333	91	218	324	613
其他資產	189,653	173,528	357,513	399,833	381,087
資產總額	453,310	245,892	403,277	447,228	430,084
流動負債	223,074	63,486	50,396	12,866	16,468
非流動負債	12,257	10,246	21,911	97,509	93,009
負債總額	235,331	73,732	72,307	110,375	109,477
歸屬母公司業主權益	206,421	172,160	330,970	336,853	320,607
股本	233,950	233,950	233,950	233,950	233,950
資本公積	3,473	3,877	3,877	3,877	3,877
保留盈餘	(30,569)	(57,505)	104,835	110,544	94,318
其他權益	(433)	(8,162)	(11,692)	(11,518)	(11,538)
庫藏股票	—	—	—	—	—
非控制權益	11,558	—	—	—	—
權益總額	217,979	172,160	330,970	336,853	320,607

資料來源：該公司108~112年度經會計師查核簽證之財務報告。

合併綜合損益

國際財務報導準則

單位：新台幣仟元

項目 年度	108 年度	109 年度	110 年度 (重編後)	111 年度	112 年度
營業收入	181,915	117,581	11,474	4,161	19,195
營業毛利	90,844	46,735	9,274	911	2,815
營業利益(損失)	(49,197)	(32,694)	(21,907)	(27,944)	(33,098)
營業外收入及支出	23,463	5,733	24,294	32,354	19,837
稅前淨利(淨損)	(25,734)	(26,961)	2,387	4,410	(13,261)
淨利歸屬於母公司業主(損失)	(30,851)	(27,783)	3,075	5,709	(16,226)
每股盈餘(虧損)	(1.32)	(1.19)	0.13	0.24	(0.69)

資料來源：該公司108~112年度經會計師查核簽證之財務報告。

二、承銷商評估意見

昱泉公司擬於 113 年 5 月 8 日召開董事會，以不超過 30,000 仟股為上限之額度內辦理私募普通股，所募集資金將用於充實營運資金及償還銀行借款，以改善財務結構、強化公司競爭力及降低經營壓力，提升股東權益。本次私募有價證券之應募人將依據證券交易法第四十三條之六及金融監督管理委員會 91 年 6 月 13 日(91)台財證一字第 0910003455 號令規定擇定之，以對公司未來營運有直接或間接助益者為優先考量，且對該公司具有一定了解之內部人、關係人或策略性投資人或符合主管機關規定之特定人為原則。有關本證券承銷商對該公司本次辦理私募有價證券之必要性及合理性說明評估如下：

(一)適法性評估

1.私募價格之訂定

依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」第四條第一項第一款規定，「屬上市、上櫃及興櫃股票公司者，所訂私募普通股每股價格低於參考價格之八成，或特別股、轉換公司債、附認股權特別股、附認股權公司債、員工認股權憑證之發行價格低於理論價格之八成者，應併將獨立專家就訂價之依據及合理性意見載明於開會通知，以作為股東是否同意之參考。」另第四點第一項第二款規定，「應募人如為公司內部人或關係人者，……。所訂私募普通股每股價格不得低於參考價格之八成…..。」

經參閱該公司 113 年 5 月 8 日董事會提案內容，本次私募普通股發行價格之訂定依據，係取「定價日前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之每股股價。」及「定價日前 30 個營業日之普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之每股股價。」二者孰高者為參考價格，且以不低於參考價格之八成訂定之，故無需另行洽請獨立專家就訂價之依據及合理性出具意見。實際定價日與實際私募價格擬提請股東會授權董事會於不低於股東會決議之定價依據與成數範圍內，洽特定人情形及市場狀況決定，並已列入董事會提案，故尚屬適法。

2.應募人之規定

該公司 112 年度經會計師查核簽證之合併財務報表顯示，歸屬母公司業主之淨損為 16,226 仟元，保留盈餘為 94,318 仟元，故不受「公開發行公司

辦理私募有價證券應注意事項」第三條規定，公開發行公司最近年度為稅後純益且無累積虧損不得辦理私募有價證券之限制。

經參閱該公司 113 年 5 月 8 日董事會提案資料，該公司本次私募案之應募人將以內部人、關係人、策略性投資人或符合主管機關規定之特定人為原則。復依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」第四條第一項第二款規定，應募人如為內部人或關係人者，應於董事會中充分討論應募人之名單、選擇方式與目的、應募人與公司之關係，並於股東會召集事由中載明，未符前揭規定者，前揭人員嗣後即不得認購；應募人如為策略性投資人者，應於董事會中充分討論應募人之選擇方式與目的、必要性及預計效益，並於股東會召集事由中載明。復參閱該公司 113 年 5 月 8 日之董事會提案，業已載明相關事項，並亦將依規定於股東會開會通知書中載明，故應已符合相關法令之規定。

(二)昱泉公司現況

昱泉公司成立於民國 78 年，主要營業項目為線上遊戲及手機遊戲等開發、授權及代理業務。受大陸遊戲監管政策及市場競爭影響，加上遊戲代理成本日益增加，在發行數量不如預期下，營運未有顯著表現，該公司 108~112 年度相關財務資料如下：

單位：新台幣仟元

項目 年度	108 年度	109 年度	110 年度 (重編後)	111 年度	112 年度
營業收入	181,915	117,581	11,474	4,161	19,195
營業毛利	90,844	46,735	9,274	911	2,815
營業利益(損失)	(49,197)	(32,694)	(21,907)	(27,944)	(33,098)
營業外收入及支出	23,463	5,733	24,294	32,354	19,837
稅前淨利(淨損)	(25,734)	(26,961)	2,387	4,410	(13,261)
淨利歸屬於母公司業主(損失)	(30,851)	(27,783)	3,075	5,709	(16,226)
每股盈餘(虧損)	(1.32)	(1.19)	0.13	0.24	(0.69)

資料來源：108~112年度經會計師查核簽證之財務報告。

面對遊戲產品生命週期縮短、產業環境變化快速，進而壓縮營收及獲利空間，該公司努力調整經營型態，在遊戲開發方面，由自行開發遊戲轉為與中小型開發商合作共同開發，以降低營業成本；在市場拓展方面，則轉往運營東南亞遊戲市場，並陸續活化公司手中遊戲 IP，授權亦以東南亞市場為主，以提升價值，力拚成功轉型，期能挹注公司長期穩定之獲利來源。

(三)本次辦理私募有價證券之必要性及合理性評估

1.必要性評估

昱泉公司由於產業環境競爭激烈，以致獲利不易，且受大陸遊戲監管政策及產品生命週期縮短影響下，使公司經營空間受阻，該公司若向金融機構申請融資，將提高負債比率，所衍生利息費用及還款壓力將產生財務負擔，不利於公司體質改善，故採股權工具進行籌資為較有利選擇；如以公開募集方式辦理增資，以該公司目前營運虧損情形，恐難獲得一般投資人青睞，其資金集計畫之完成存有不確定性。考量該公司負債比率偏高，營運狀況未如預期，故該公司為提高資金募集計畫達成之可行性，且兼具私募迅速簡便之時效性，選擇私募洽詢策略性夥伴或該公司內部人或關係人之方式辦理現金增資發行新股，實有其必要性。

綜上，該公司擬以私募發行普通股方式募集資金可有效降低資金成本並確保資金籌集效率，另該公司透過授權董事會視公司實際營運需求辦理，提高資金籌集靈活性及機動性，是以採私募發行普通股確有其必要性。

2.合理性評估

(1)辦理私募案發行程序之合理性

該公司本次私募案擬於 113 年 5 月 8 日董事會決議辦理本次私募案，並討論包括本次私募案之參考價格訂定依據及定價原則、應募人選擇方式及名單，通過後擬提報 113 年股東常會決議，由股東會授權董事會辦理，且亦將依證券交易法第四十三條之六第六項規定，在股東會召集事由中列舉說明私募有價證券相關事項。經評估其議案討論內容、訂價方式及應募人之選擇等，尚符合證券交易法及相關法令規定，其辦理程序應屬適法合理。

(2)私募預計產生之效益合理性

經評估該公司於 113 年 5 月 8 日董事會提案所列示之私募發行條件、資金用途及預計效益等相關事項，並未發現有重大異常之情事，且本次私募有價證券主要係用於充實營運資金、償還銀行借款或其他因應公司長期營運發展資金之需求，透過辦理私募方式辦理現金增資發行普通股，可取得穩定之長期資金，有助於改善財務結構，強化公司競爭力及降低經營壓力，對股東權益有其正面助益。與公開募集相較，私募有價

證券有三年內不得自由轉讓之限制，可確保該公司與應募人之間長期合作關係，有助於未來中長期營運成長，其預計產生之效益尚屬合理。

3.應募人之選擇與可能性評估

經檢視該公司擬於 113 年 5 月 8 日召開之董事會議案資料，該公司本次私募普通股之應募人之選擇，將依據證券交易法第四十三條之六及金融監督管理委員會 91 年 6 月 13 日(91)台財證一字第 0910003455 號令規定擇定之，以對公司未來營運有直接或間接助益者為優先考量，且對該公司具有一定了解之內部人、關係人或策略性投資人或符合主管機關規定之特定人為原則，惟目前尚未洽定特定人。

(1)應募人如為內部人或關係人

應募人如為內部人或關係人時，其暫定名單、選擇方式與目的及其可行性與必要性說明如下：

A.應募人之選擇方式與目的

應募人如為內部人或關係人時，將以對公司未來營運有直接或間接助益，且對該公司具有一定了解者。名單暫訂將包含下列對象：

可能應募人	與該公司關係
大敦投資股份有限公司	內部人
洪英超	內部人

資源來源：該公司提供

應募人如屬法人者，該法人股東名稱及該法人之股東持股比例占前十名之股東名稱及其持股比例，暨該法人之股東持股比例占前十名之股東與公司之關係明細如下：

可能應募人	前十名股東名稱	持股比例	與該公司關係
大敦投資股份有限公司	新力旺國際控股(股)公司	100%	內部人

資料來源：該公司提供

B.應募人之可行性及必要性

經檢視該公司所揭露上述可能參與應募之內部人或關係人名單，為該公司法人董事及代表人，由於該等應募人原即熟悉公司業務，在公司營運較為艱辛的時期，由上述內部人或關係人參與本次私募普通股之認購，將更提升公司內部人及關係人之持股比率以穩定經營權，並可提供公司營運所需資金、減輕公司資金壓力，故如該公司選擇上述內部人或

關係人參與應募，應屬可行且必要。

(2)應募人如為策略性投資人

A.應募人之選擇方式與目的

該公司辦理私募引進策略性投資人，一方面可取得長期穩定之資金，一方面可協助公司拓展營運範圍、營運所需各項管理與財務資源，或提升公司競爭優勢。故引進之策略性投資人將以對本公司營運具有一定了解，可幫助本公司強化競爭優勢或創造股東權益為優先考量，惟目前尚未洽定策略性投資人。

B.應募人之可行性及必要性

該公司為積極創造獲利來源及競爭利基，擬引進策略性投資人，期藉由本身經驗、技術、知識或通路等，改善公司營運體質，提升公司獲利並提高股東權益，因此應募人對象以對公司未來業務拓展有所助益之策略性投資人為考量，具有其可行性及必要性。

4.經營權移轉後對公司業務、財務及股東權益等之影響

昱泉公司目前已發行股本為23,395仟股，本次以不超過30,000仟股為上限辦理私募普通股，如全數發行，則本次私募普通股後所增加股本將占私募後股本比重為56.19%，且該公司於113年6月股東常會將補選董事二席，不排除未來有經營權異動之可能，依照法令規定，該公司若有發生董事席次或經營權變動情事，將依相關規定辦理資訊揭露，以確保股東權益。茲就昱泉公司未來若董事席次異動比例達經營權發生重大變動時，對該公司業務、財務及股東權益等之影響說明如下：

(1)對公司業務之影響

由於該公司所屬產業經營環境競爭激烈，故本次私募案，該公司以永續經營及公司未來發展為考量，除擬洽定內部人或關係人之應募人外，亦將討論引進對該公司未來營運有助益之策略性投資人，協助該公司擬訂適當的經營策略及提升整體競爭力，期能增加公司營運效能與營業獲利，故對昱泉公司在業務營運上具正面之效益。

(2)對公司財務之影響

該公司本次辦理私募普通股將用於充實營運資金、改善財務結構及因應未來營運發展需求，除有助於該公司取得長期穩定之資金外，本次私

募資金投入營運支用後，每年可減少向金融機構融資之還款壓力及減輕利息支出，亦可強化財務結構並維持財務彈性，提升公司競爭力，故在私募資金即時有效挹注下，對其財務面具正面效益。

(3)對公司股東權益之影響

本次私募普通股除有助於公司取得長期穩定資金外，亦可藉以引進策略性投資人，提升公司獲利及股東權益。依該本次私募普通股之訂價原則，其發行價格之訂定，均以不低於參考價之八成為訂價原則，故本次私募價格之訂定尚符合「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定，雖私募後不排除有經營權發生重大變動之可能性，然私募有價證券有三年內不得自由轉讓之限制，可確保公司與策略夥伴間長期合作關係，故本次私募案對公司之股東權益尚無重大不利之影響。

綜上所述，昱泉公司考量長遠發展及符合籌資之法令限制等各項因素綜合考量下，本次辦理私募普通股可取得長期穩定之資金，有助於公司擴大經營範圍及競爭力，提升營運效能及獲利，對股東權益亦有正面助益，復考量該公司獲利狀況及以公開募集方式籌集資金之可行性後，該公司擬以私募方式辦理有價證券實有其必要性及合理性。

另檢視該公司所擬具之董事會議事資料，其於發行程序、議案討論內容、私募價格訂定之依據、應募人之選擇方式等皆符合證券交易法及相關法令規定，尚無重大異常之情事。

獨立性聲明書

一、本公司受託就昱泉國際股份有限公司民國113年辦理私募發行有價證券案，提出必要性與合理性之證券承銷商評估意見書，本評估意見書均維持超然獨立之精神。

二、本公司為執行上項業務特聲明並無下列情事：

(一)任何一方與其母公司、母公司之全部子公司及其子公司管理之創業投資事業，合計持有對方股份總額百分之十以上者。

(二)任何一方與其子公司派任於對方之董事，超過對方董事總席次半數者。

(三)任何一方董事長或總經理與對方之董事長或總經理為同一人，或具有配偶、二親等以內親屬關係者。

(四)任何一方股份總額百分之二十以上之股份為相同之股東持有者。

(五)任何一方董事或監察人與對方之董事或監察人半數以上相同者。其計算方式係包括該等人員之配偶、子女及具二親等以內之親屬關係者在內。

(六)任何一方與其關係人總計持有他方已發行股份總額百分之五十以上者。

(七)雙方依相關法令規定，應申請結合者或申報後未經公平交易委員會禁止結合者。

(八)其他法令規定或事實證明任何一方直接或間接控制他方之人事、財務或業務經營，致有失其獨立性之情事者。

三、為提出私募發行有價證券案之必要性與合理性，本人提出之專家評估意見，均維持超然獨立之精神。

聲明人：台中銀證券股份有限公司

代表人：葉秀惠

中　華　民　國　一　一　三　年　四　月　三十　日

附件十

昱泉國際股份有限公司

解除董事暨代表人競業禁止限制之公司職務表

身分別	董事暨代表人姓名	目前兼任其他公司職務
董事	大敦投資股份有限公司 代表人：洪英超	子公司： 糖心數位娛樂股份有限公司 法人代表人。 昱泉國際(香港)股份有限公司 法人代表人。 InterServ Inc. 法人代表人。 昱利信息技術(上海)有限公司法人代表人。
		天火數位股份有限公司 董事長。
		遊戲浪潮股份有限公司董事長。
獨立董事	洪玉婷	台鋼燦星國際旅行社股份有限公司 獨立董事。
		元勝國際實業股份有限公司 獨立董事。
		大立高分子工業股份有限公司 人力資源中心協理。

昱泉國際股份有限公司

董事持股情形：

職稱	姓名	持有股數	附註
董事長	大敦投資股份有限公司 代表人：洪英超	5,072,110	112年12月17日改派
董事	大敦投資股份有限公司 代表人：林文凱	5,072,110	112年03月31日改派
獨立董事	陳中河	0	
獨立董事	黃祥穎	0	
獨立董事	黃秋鴻	0	
全體董事持有股數		5,072,110	佔股份總額21.68%
全體董事依法最低應持有股數		2,807,395	佔股份總額12.00%

註1：全體董事持有股數截至113年股東常會停止過戶日113年4月30日。

註2：本公司截至113年4月30日止已發行股份總數為23,394,960股。

附錄二

昱泉國際股份有限公司
公司章程

第一章　　總　　則

第 一 條：本公司依照公司法規定組織之，定名為昱泉國際股份有限公司。

第 二 條：本公司所營事業如下：

１・CB01010機械設備製造業

２・CB01030污染防治設備製造業

３・F109070文教、樂器、育樂用品批發業

４・F113050電腦及事務性機器設備批發業

５・F118010資訊軟體批發業

６・F119010電子材料批發業

７・F209060文教、樂器、育樂用品零售業

８・F213030電腦及事務性機器設備零售業

９・F218010資訊軟體零售業

１０・F219010電子材料零售業

１１・F601010智慧財產權業

１２・I301010資訊軟體服務業

１３・I301020資料處理服務業

１４・I301030電子資訊供應服務業

１５・I301040第三方支付服務業

１６・I301050實境體感應用服務業

１７・I401010一般廣告服務業

１８・I501010產品設計業

１９・IZ13010網路認證服務業

２０・J101030廢棄物清除業

２１・J101040廢棄物處理業

２２・J101050環境檢測服務業

２３・J101060廢（污）水處理業

２４・J101070放射性廢料處理服務業

２５・J101080資源回收業

２６・J101090廢棄物清理業

２７・J101990其他環境衛生及污染防治服務業

２８・J399010軟體出版業

２９・JE01010租賃業

３０・ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

第 三 條：本公司轉投資之金額，得不受公司法第十三條之限制。

第 四 條：本公司設總公司於臺中市，必要時經董事會之決議及主管機關核准後得在國內外設立分支機構。

第 五 條：本公司之公告方法，依主管機關規定行之。

第二章　　股　　份

第 六 條：本公司資本總額定為新台幣600,000,000元，分為60,000,000股，每股新台幣10元。其中，未發行之股份，授權董事會得分次發行。

第一項資本額內保留新台幣23,000,000元供發行員工認股權證，共計2,300,000股，每股面額新台幣10元，授權董事會得分次發行。

第六條之一：本公司依法買回股份之轉讓對象、發行員工認股權憑證、限制員工權利新股之發給對象及發行新股得承購股份之對象得包括符合一定條件之控制或從屬公司員工，該一定條件授權董事會訂定之。

第 七 條：本公司股票概為記名式，並應編號及由代表公司之董事簽名或蓋章，並經依法得擔任股票發行簽證人之銀行簽證後發行。本公司發行之股份得免印製股票，惟應洽證券集中保管事業機構登錄。

第 八 條：股份之轉讓，非將受讓人之姓名或名稱記載於股票，並將受讓人之本名或名稱及住所或居所，記載於公司股東名簿，不得以其轉讓對抗公司。

第 九 條：每屆股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內，或本公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內，停止股票過戶。

第 十 條：股票遇有毀滅、遺失、或被盜等情事，而欲補發新股票者，應即以書面報告本公司，並在公司所在地或股票遺失地或毀損地之通行報紙，將遺失或毀損原因公告，依聲請法院公示催告，取得除權判決後，始得檢同上述報紙及除權判書正本，並以該股東原印鑑填具申請書，向本公司申請換給替補之新股票。

股票因污損或須分合而申請換發新股票者，應填具本公司所定之股票換發申請書，連同舊股票，向本公司申請之。

第三章　股　東　會

第十一條：本公司股東會分下列兩種：

一、　股東常會，每年召開一次，於每會計年度終了後六個月內召開，由董事會召集之。

二、　股東臨時會，經董事會認為必要時召集之。

第十二條：股東因故不能出席股東會時，得出具委託書載明授權範圍，委託代理人出席股東會。股東委託出席之辦法，除依公司法第一七七條規定外，悉依主管機關頒布之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」規定辦理。

第十三條：股東會開會時，以董事長為主席。董事長請假或因故不能行使職權時，指定董事一人代理之。董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之；由董事會以外之其他召集權人召集，主席由該召集權人擔任，召集權人有二人以上時應互推一人擔任。

第十四條：本公司各股東除公司法另有規定外，每股有一表決權。

第十五條：股東會之決議，依相關法令規定決議。

第四章　董　事

第十六條：本公司設董事五至七人，任期三年，由股東會就有行為能力之人中選任，連選得連任。

前項董事名額中，獨立董事三人以上，非獨立董事二至四人。

獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉，分別計算當選名額。

董事之選舉，每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人，由所得選票代表選舉權較多者，當選為董事。

本公司依證券交易法規定，設置審計委員會替代監察人，負責執行公司法、證券交易法暨其他法令規定監察人之職權。審計委員會由全體獨立董事組成，其職權行使及相關事項，由董事會依相關法令規定另定之。

第十六條之一：本公司董事及獨立董事選舉皆採候選人提名制度，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東及董事會得提出董事及獨立董事候選人名單，送請股東會，股東應就董事及獨立董事候選人名單中選任之。

有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵循事項，依證券主管機關之相關法令規定辦理。

第十七條：董事會應由三分之二(含)以上董事之出席，及出席董事過半數之同意互選一人為董事長，董事長對外代表本公司。

第十八條：董事長為董事會主席，董事長請假或因故不能行使職權時，由董事長提定董事一人代理或由董事互選之。董事應親自出席董事會，董事因故不能出席者，得委託其他董事代理出席之。前項代理人以受一人之委託為限。

第十八條之一：董事會每季召開一次，召集時應載明事由於七日前通知各董事；但有緊急情事時，得隨時召集之。董事會召集通知得以書面、傳真或電子郵件(E-mail)等方式為之。

第十八條之二：董事會開會時，如以視訊會議為之，其董事以視訊參與會議者，視為親自出席。

第十九條：本公司得設經理人若干人，經理人包含總經理及副總經理，其委任、解任及報酬須有董事過半數同意行之。

第十九條之一：本公司得為董事、經理人購買責任保險，保險金額及投保事宜授權董事會議定之。

第二十條：經理人應依照董事會決議及公司章程之規定，主持公司業務。

第二十一條：本公司董事間應有超過半數之席次不得具有下列關係之一。

一、 配偶。

二、 二親等以內之親屬。

第二十一條之一：本公司董事執行本公司業務時，公司得支給報酬，其報酬授權董事會依其對公司營運參與程度及貢獻之價值，並參酌同業通常水準議訂。

第五章　會　計

第二十二條：本公司應於每屆會計年度終了，由董事會造具下列表冊，送委託會計師查核，出具報告書提交股東常會請求承認：

一、 營業報告書。

二、 財務報表。

三、 盈餘分派或虧損撥補之議案。

第二十三條：公司年度如有獲利，應提撥百分之五至十五為員工酬勞，及得提撥不高於百分之一為董事酬勞。但公司如有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

前項員工酬勞發給股票或現金之對象，包括符合一定條件之控制或從屬公司員工，該一定條件授權董事會訂定之。

第二十四條：本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款、彌補累積虧損後，董事會依下列分配順序擬具盈餘分配議案，提請股東會決議後分派之：

一、　提列百分之十為法定盈餘公積,但法定盈餘公積累積已達本公司資本總額時得不提列；

二、　依法提列或迴轉特別盈餘公積；

三、　前項餘額再加計累計未分配盈餘，並視營運需要全數或保留部分，其餘派付股東紅利。

第二十四條之一：本公司股東會決議通過之盈餘分派中之股東紅利，係綜合考慮未來資金需求及長期財務規劃、財務結構及每股盈餘稀釋程度，並滿足股東對現金流入之需求，就二十四條可分配盈餘提撥股東股利，其中現金股利不得低於股利總額之百分之十，惟此項盈餘分派之種類及比率，得視當年度實際獲利及資金狀況經股東會決議調整之。

第六章　附　則

第二十五條：本公司得為對外保證。

第二十六條：本章程未盡事宜悉依照公司法及有關法令之規定辦理。

第二十七條：本章程訂立於民國78年4月13日。

第一次修正於民國78年11月27日。

第二次修正於民國79年2月12日。

第三次修正於民國80年1月25日。

第四次修正於民國80年4月8日。

第五次修正於民國82年4月21日。

第六次修正於民國82年11月10日。

第七次修正於民國83年9月5日。

第八次修正於民國86年3月10日。

第九次修正於民國86年6月24日。

第十次修正於民國86年11月19日。

第十一次修正於民國87年5月25日。

第十二次修正於民國88年10月1日。

第十三次修正於民國89年4月10日。

第十四次修正於民國90年6月19日。

第十五次修正於民國91年6月26日。

第十六次修正於民國92年6月25日。

第十七次修正於民國93年6月15日。

第十八次修正於民國95年6月23日。(援依證交法第二十六條之三增訂章程之第二十一條自96年1月1日施行)

第十九次修正於民國96年6月13日。

第二十次修正於民國99年6月25日。

第二十一次修正於民國101年6月27日。

第二十二次修正於民國102年6月25日。

第二十三次修正於民國103年6月26日。

第二十四次修正於民國104年6月30日。

第二十五次修正於民國105年6月28日。

第二十六次修正於民國107年6月26日。

第二十七次修正於民國108年6月26日。

第二十八次修正於民國110年6月11日。

第二十九次修正於民國111年6月15日。

昱泉國際股份有限公司

董事長：林玄通

昱泉國際股份有限公司
股東會議事規則

第一條 為建立本公司良好股東會治理制度、健全監督功能及強化管理機能，爰依上市上櫃公司治理實務守則第五條規定訂定本規則，以資遵循。

第二條 本公司股東會之議事規則,除法令或章程另有規定者外,應依本規則之規定。

第三條 本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。

本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會開會通知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事事項等各項議案之案由及說明資料製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。並於股東常會開會二十一日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會議事手冊及會議補充資料，製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站。股東會開會十五日前，備妥當次股東會議事手冊及會議補充資料，供股東隨時索閱，並陳列於本公司及本公司所委任之專業股務代理機構，且應於股東會現場發放。

通知及公告應載明召集事由；其通知經相對人同意者，得以電子方式為之。選任或解任董事、變更章程、減資、申請停止公開發行、董事競業許可、盈餘轉增資、公積轉增資、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五條第一項各款之事項，應在召集事由中列舉並說明其主要內容，不得以臨時動議提出。

股東會召集事由已載明全面改選董事，並載明就任日期，該次股東會改選完成後，同次會議不得再以臨時動議或其他方式變更其就任日期。

持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得向本公司提出股東常會議案，以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。但股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案。另股東所提議案有公司法第 172 條之 1 第 4 項各款情形之一，董事會得不列為議案。

本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前公告受理股東之提案、書面或電子受理方式、受理處所及受理期間；其受理期間不得少於十日。

股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

本公司應於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於本條規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東會說明未列入之理由。

第四條 股東得於每次股東會，出具本公司印發之委託書，載明授權範圍，委託代理人，出席股東會。

一股東以出具一委託書，並以委託一人為限，應於股東會開會五日前送達本公司，委託書有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者，不在此限。

委託書送達本公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

第五條 股東會召開之地點，應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時，召開之地點及時間，應充分考量獨立董事之意見。

第六條 本公司應於開會通知書載明受理股東報到時間、報到處地點，及其他應注意事項。

前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之；報到處應有明確標示，並派適足適任人員辦理之。

股東本人或股東所委託之代理人(以下稱股東)應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會，本公司對股東出席所憑依之證明文件不得任意增列要求提供其他證明文件；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。

本公司應設簽名簿供出席股東簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。

本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資料，交付予出席股東會之股東；有選舉董事者，應另附選舉票。

政府或法人為股東時，出席股東會之代表人不限於一人。法人受託出席股東會時，僅得指派一人代表出席。

第七條 股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之，無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定常務董事一人代理之；其未設常務董事者，指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由常務董事或董事互推一人代理之。

前項主席係由常務董事或董事代理者，以任職六個月以上，並瞭解公司財務業務狀況之常務董事或董事擔任之。主席如為法人董事之代表人者，亦同。

董事會所召集之股東會，董事長宜親自主持，且宜有董事會過半數之董事及各類功能性委員會成員宜至少一人代表出席，並將出席情形記載於股東會議事錄。

股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者，主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。

本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。

第八條 本公司應於受理股東報到時起將股東報到過程、會議進行過程、投票計票過程全程連續不間斷錄音及錄影。

前項影音資料應至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

第九條 股東會之出席，應以股份為計算基準。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡，加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。

已屆開會時間，主席應即宣布開會，並同時公布無表決權數及出席股份數等相關資訊。惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，由主席宣布流會。

前項延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議，並將假決議通知各股東於一個月內再行召集股東會。

於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請股東會表決。

第十條 股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，相關議案(包括臨時動議及原議案修正)均應採逐案票決，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。

股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。

前二項排定之議程於議事 (含臨時動議) 未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會；主席違反議事規則，宣布散會者，董事會其他成員應迅速協助出席股東依法定程序，以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席，繼續開會。

主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議，應給予充分說明及討論之機會，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決，並安排適足之投票時間。

第十一條 出席股東發言前，需先填具發言條載明發言要旨、股東戶號 (或出席證編號) 及戶名，由主席裁定其發言順序。

出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。

同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘，惟股東發言違反規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。

出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止。

法人股東指派二人以上之代表出席股東會時,同一議案僅得推由一人發言。

出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

第十二條 股東會之表決，應以股份為計算基準。

股東會之決議，對無表決權股東之股份數，不算入已發行股份之總數。

股東對於會議之事項，有自身利害關係致有害於本公司利益之虞時，不得加入表決，並不得代理其他股東行使其表決權。

前項不得行使表決權之股份數，不算入已出席股東之表決權數。

除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外，一人同時受二人以上股東委託時，其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三，超過時其超過之表決權，不予計算。

第十三條 股東除公司法另有規定外，每股有一表決權。

本公司召開股東會時，應採行以電子方式並得採行以書面方式行使其表決權；其以書面或電子方式行使表決權時，其行使方法應載明於股東會召集通知。以書面或電子方式行使表決權之股東，視為親自出席股東會。但就

該次股東會之臨時動議及原議案之修正，視為棄權，故本公司宜避免提出臨時動議及原議案之修正。

前項以書面或電子方式行使表決權者，其意思表示應於股東會開會二日前送達公司，意思表示有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前意思表示者，不在此限。

股東以書面或電子方式行使表決權後，如欲親自出席股東會者，應於股東會開會二日前以與行使表決權相同之方式撤銷前項行使表決權之意思表示；逾期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。如以書面或電子方式行使表決權並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

議案之表決，除公司法及本公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。表決時，應逐案由主席或其指定人員宣佈出席股東之表決權總數後，由股東逐案進行投票表決，並於股東會召開後當日，將股東同意、反對及棄權之結果輸入公開資訊觀測站。

同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。

議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身分。股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之，且應於計票完成後，當場宣布表決結果，包含統計之權數，並作成紀錄。

第十四條 股東會有選舉董事時，應依本公司所訂相關選任規範辦理，並應當場宣布選舉結果，包含當選董事之名單與其當選權數及落選董事名單及其獲得之選舉權數。

前項選舉事項之選舉票，應由公司妥善保管，並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

第十五條 股東會之決議事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各股東。前項股東會議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。

前項議事錄之分發，本公司得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。

議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及表決結果（包含統計之權數）記載之，有選舉董事時，應揭露每位候選人之得票權數。在本公司存續期間，應永久保存。

第十六條 徵求人徵得之股數及受託代理人代理之股數，本公司應於股東會開會當日，依規定格式編造之統計表，於股東會場內為明確之揭示。

股東會決議事項，如有屬法令規定臺灣證券交易所股份有限公司 (財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心) 規定之重大訊息者，本公司應於規定時間內，將內容傳輸至公開資訊觀測站。

第十七條 辦理股東會之會務人員宜佩帶識別證或臂章。

主席得指揮糾察員或保全人員協助維持會場秩序。糾察員或保全人員在場協助維持秩序時，宜佩戴「糾察員」字樣臂章或識別證。

會場備有擴音設備者，股東非以本公司配置之設備發言時，主席得制止之。

股東違反議事規則不服從主席糾正，妨礙會議之進行經制止不從者，得由主席指揮糾察員或保全人員請其離開會場。

第十八條 會議進行時，主席得酌定時間宣布休息，發生不可抗拒之情事時，主席得裁定暫時停止會議，並視情況宣布續行開會之時間。

股東會排定之議程於議事 (含臨時動議) 未終結前，開會之場地屆時未能繼續使用，得由股東會決議另覓場地繼續開會。

股東會得依公司法第一百八十二條之規定，決議在五日內延期或續行開會。

第十九條 本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。

本規則訂於中華民國八十九年四月十日。

第一次修訂於中華民國九十一年六月二十六日。

第二次修訂於中華民國一〇一年六月二十七日。

第三次修訂於中華民國一〇二年六月二十五日。

第四次修訂於中華民國一〇四年六月三十日。

第五次修訂於中華民國一〇八年六月二十六日。

第六次修訂於中華民國一〇九年六月十一日。

第七次修訂於中華民國一一〇年七月二十九日。

附錄四

昱泉國際股份有限公司
董事選舉辦法

第一條 為公平、公正、公開選任董事，爰依「上市上櫃公司治理實務守則」第二十一條及第四十一條規定訂定本辦法。

第二條 本公司董事之選任，除法令或章程另有規定者外，應依本辦法辦理。

第三條 本公司董事之選任，應考量董事會之整體配置。

董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。

二、專業知識技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經驗等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，其整體應具備之能力如下：

一、 營運判斷能力。

二、 會計及財務分析能力。

三、 管理能力。

四、 危機處理能力。

五、 產業知識。

六、 國際市場觀。

七、 領導能力。

八、 決策能力。

董事間應有超過半數之席次，不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。

本公司董事會應依據績效評估之結果，考量調整董事會成員組成。

第四條 本公司獨立董事之資格，應符合「公開發行公司獨立董事設置即應遵循事項辦法」第二條、第三條以及第四條之規定。

本公司獨立董事之選任，應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第五條、第六條、第七條、第八條以及第九條之規定，並應依據「上市上櫃公司治理實務守則」第二十四條規定辦理。

第五條 本公司董事之選舉，均依照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度程序為之。

董事因故解任，致不足五人者，公司應於最近一次股東會補選之。但董

事缺額達章程所定席次三分之一者，公司應自事實發生之日起六十內，召開股東臨時會補選之。
獨立董事之人數不足證券交易法第十四條之二第一項但書規定者，應於最近一次股東會補選之；獨立董事均解任時，應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。

第六條 本公司董事之選舉應採用累積投票制，每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人。

第七條 董事會應製備與應選出董事人數相同之選舉票，並加填其權數，分發出席股東會之股東，選舉人之記名，得以在選舉票上所印出席證號碼代之。

第八條 本公司董事依公司章程所定之名額，分別計算獨立董事、非獨立董事之選舉權，由所得選舉票代表選舉權數較多者分別依次當選，如有二人以上得權數相同而超過規定名額時，由得權數相同者抽籤決定，未出席者由主席代為抽籤。

第九條 選舉開始前，應由主席指定計票員及具有股東身分之監票員各若干人，執行各項有關職務。投票箱由董事會製備之，於投票前由監票員當眾開驗。

第十條 被選舉人如為股東身分者，選舉人須在選舉票被選舉人欄填明被選舉戶名及股東戶號；如非股東身分者，應填明被選舉人姓名及身分證明文件編號。惟政府或法人股東為被選舉人時，選舉票之被選舉人戶名欄應填列該政府或法人名稱，亦得填列該政府或法人名稱及其代表人姓名；代表人有數人時，應分別加填代表人姓名。

選舉票有左列情事之一者無效：
一、不用有召集權人製備之選票者。
二、以空白之選票投入投票箱者。
三、字跡模糊無法辨認或經塗改者。
四、所填被選舉人與董事候選人名單經核對不符者。
五、除填分配選舉權數外，夾寫其他文字者。

第十一條 投票完畢後當場開票，開票結果應由主席當場宣布，包含董事、獨立董事當選名單與其當選權數。

前項選舉事項之選舉票，應由監票員密封簽字後，妥善保管，並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

第十二條 當選之董事由本公司董事會發給當選通知書。

第十三條 本辦法由股東會通過後施行，修正時亦同。

第十四條 本辦法訂於中華民國一〇四年六月三十日。
本辦法修訂於中華民國一〇八年六月二十六日。
本辦法修訂於中華民國一一二年六月三十日。

儒風 承印
RU FON (02) 2225-1430